נישואים אזרחיים - מעמדם ההלכתי, פתרונות לסרבנות גט ועגינות - הרצאה 2

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

<u>דרכים להתגרש</u>

גט זה מעין קלף שעליו כתוב "שם החתן מגרש את... בתאריך..." נעשה בבית דין,

הבעל מת והבחורה לא נשואה יותר

<u>דרכים לסרב לגירושין</u>

האיש לא נותן גט

אשת איש אסור לה להיות עם גבר אחר.

ממזרות: ילד מאישה נשויה שהייתה עם מישהו אחר. מה הבעיה: **אסור** להתחתן עם ממזר.

אם יש ספק אפילו הכי קטן באם מישהו הוא ממזר - אז הוא לא ממזר והוא מותר.

אם אחד מהעדים פסולים, הנישואין מבוטלים והאישה לא צריכה גט כדי להתגרש.

איך יוצרים קידושים הלכתיים.

קידושים יוצרים את המעמד של אשת איש.

קניין זה כמו יצירת ברית.

3 פעולות כדי לקנות אישה:

3 דרכים לקנות אישה: כסף (או) שטר (או) וביאה.

כסף:

נותנים כסף - היום נהוג לתת טבעת, פעם היה אפשר לתת פרוטה.

שטר:

קלף שכתוב עליו "הרי את מקודשת לי...", שטר קידושין

ביאה:

יחסי אישות.

זה לא הדרך היחידה כדי לקנות אישה, יש עוד שלבים שבו שני הצדדים צריכים להסכים:

2. כוונה\הסכמה:
משני הצצדים צריך להיות הסכמה וכוונה לנישואים, לכן אומרים "הרי את מקודשת לי..." בחופה, כדי שיהיה ברור לכולם שהטבעת היא לקידושין.

3. עדים חלות:
צריך לפחות 2 עדים כדי שאחרי זה לא יהיה מצב שמישהו יאמר "זה לא קרה".
אם אין עדים, ושני האנשים יגידו שהם הסכימו וזה קרה, זה לא חל הלכתית.

איך אישה קונה את עצמה (חוזרת להיות רווקה):

גט, מילת הבעל.

המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי:

פונדקי: מלון דרכים.

<u>מקרה</u>: התגרשו ולאחר מכן התייחדו (יחסי אישות).

צריך עדי ייחוד (לפחות שראו שהם נכנסו למלון ויצאו ממנו בבוקר).

כוונה\הסכמה (לקידושין):

לא יודעים ×

לפני בית שמאי, אישה שהתגרשה ומתחתנת שוב, אינה צריכה גט שני.

אז יחסי האישות באותו לילה לא יצרו קידושים חדשים.

אחרי זה נלמד איך ננטרל את זה כך שנוצרו קידושין (בית הלל), אז אם הם לא רוצים בנישואין אלה, היא צריכה גט שני.

מה הנימוק של בית הלל (לגט שני):

"אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות". (חזקת כשרות)

מה זה אומר?

אסור לקיים יחסי אישות מחוץ למסגרת הנישואין, רק במסגרת נישואין. קוראים לזה זנות (קיום יחסי אישות מחוץ למסגרת הנישואין) וזוהי עבירה לפי ההלכה.

בית הלל מניחים שהבעל והאישה בסדר ולכן היא צריכה גט, זה מגן על האישה בפני המבוכה של לקיים יחסים מחוץ לנישואים, ככה שהדבר היחיד שהם צריכים לעשות כדי לצאת מזה זה לקבל גט.